

引用本文格式 管思佳, 李凡凡, 邹轶. 高质量发展下我国休闲农业知识产权保护研究[J]. 农业工程, 2024, 14(7): 151-155. DOI: 10.19998/j.cnki.2095-1795.2024.07.024. GUAN Sijia, LI Fanfan, ZOU Yi. Intellectual property rights protection of leisure agriculture in China under high quality development[J]. Agricultural Engineering, 2024, 14(7): 151-155.

高质量发展下我国休闲农业知识产权保护研究

管思佳¹, 李凡凡², 邹轶³

(1. 江苏省农业科学院农业信息研究所, 江苏 南京 210014; 2. 江苏省农业科学院休闲农业研究所, 江苏 南京 210014;
3. 江苏省农业科学院国际合作处, 江苏 南京 210014)

摘要: 随着农业新业态迅猛发展, 我国农业新业态、新领域的知识产权保护显著滞后, 尤其在休闲农业领域较为突出。加强相关领域知识产权保护, 对于促进我国农业高质量发展和乡村振兴具有重要作用。但是由于休闲农业相关知识产权保护制度体系缺乏可借鉴的国际经验、制度执行缺少针对性的保护手段、新型经营主体知识产权保护意识差等问题, 对休闲农业长期健康发展造成较大影响。因此, 应基于对不同主体知识产权应用与保护诉求的充分了解, 精准创设新型知识产权制度、加快管理方式创新、搭建多元参与平台, 系统解决创意设计边界不清、农业资源权利主体模糊、技术更迭快过制度供给等问题。

关键词: 休闲农业; 农业新业态; 知识产权; 制度供给

中图分类号: S231 **文献标识码:** A **文章编号:** 2095-1795(2024)07-0151-05

DOI: 10.19998/j.cnki.2095-1795.2024.07.024

Intellectual property rights protection of leisure agriculture in China under high quality development

GUAN Sijia¹, LI Fanfan², ZOU Yi³

(1. Institute of Agricultural Information, Jiangsu Academy of Agricultural Sciences, Nanjing Jiangsu 210014, China; 2. Institute of Leisure Agriculture, Jiangsu Academy of Agricultural Sciences, Nanjing Jiangsu 210014, China; 3. International Cooperation Office, Jiangsu Academy of Agricultural Sciences, Nanjing Jiangsu 210014, China)

Abstract: With rapid development of new agricultural forms, protection of intellectual property rights in new agricultural forms and new fields in China lags behind significantly, especially in field of leisure agriculture. Strengthening protection of intellectual property rights in related fields plays an important role in promoting high-quality agricultural development and rural revitalization in China. However, due to lack of international experience for reference in protection system of intellectual property rights related to leisure agriculture, lack of targeted protection means for system implementation, and poor awareness of intellectual property protection of new business entities, long-term healthy development of leisure agriculture is greatly affected. Therefore, based on a full understanding of application and protection demands of intellectual property rights of different subjects, a new intellectual property system should be precisely created, management innovation should be accelerated, and multiple participation platforms should be built to systematically solve problems of unclear creative design boundaries, ambiguous subjects of agricultural resource rights, and technology change faster than institutional supply.

Keywords: leisure agriculture, agriculture new forms, intellectual property rights, institutional supply

0 引言

2021年, 国务院印发的《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》明确提出, 健全大数据、人工智

能、基因技术等新领域新业态知识产权保护制度; 研究构建数据知识产权保护规则; 完善开源知识产权法律政策体系。当前, 我国农业新业态新领域发展迅猛, 但产业相同、业态雷同、模式趋同正在影响市场主体

收稿日期: 2023-09-07 修回日期: 2023-12-21

基金项目: 国家自然科学基金项目(72204100); 江苏省科技计划专项(009052141230377)

作者简介: 管思佳, 硕士, 研究实习生, 主要从事农业管理、农业科普研究 E-mail: gsj13851990870@163.com

邹轶, 通信作者, 硕士, 副研究员, 主要从事农业科技战略和政策、海外农业发展研究

E-mail: zouyi.hot@163.com

在线投稿
www.d1ae.com

收益, 损害创意创新主体的原创积极性。开展我国农业新业态新领域知识产权保护制度研究, 找出其知识产权保护中的关键问题, 提出相关对策建议, 满足日益增长的农业知识产权保护新需求, 既对进一步完善我国知识产权保护体系具有一定的理论意义, 也对我国乡村振兴战略实施具有重要的现实意义。

1 休闲农业与知识产权保护现状

1.1 休闲农业热度攀升, 但缺少创新

随着城乡居民生活水平的不断提高、闲暇时间的增多和消费需求的升级, 新市场需求倒逼我国农业由单纯的生产型产业向多功能型新产业转变, 以休闲农业和乡村旅游为代表的农村新产业更是迅猛发展。黄祖辉等^[1]认为, 休闲农业作为推进农村产业融合发展的新载体, 是带动农民增收致富的“绿色”驱动力。魏玲丽^[2]认为, 休闲农业具有更高的附加值和更大的产业带动性, 能有效形成新的产业增长点。2019—2022年, 文化和旅游部共发布了全国乡村旅游重点村名单1399个, 全国乡村旅游重点镇(乡)名单198个。2019年, 我国乡村休闲旅游业接待游客33亿人次, 营业收入超过8500亿元。休闲农业作为增加农业产值、提升农民收入、美化农村环境、传承农耕文明的新产业新业态新模式, 是实现乡村振兴的重要途径。但是在休闲农业发展过程中, 由于加工工艺、作物搭配造型创意等极易被抄袭, 而经营主体往往缺乏规范性和创新性, 大多倾向于模仿照搬, 导致休闲农业发展缺乏特色, 呈现雷同的景观配置和低水平重复的农业生产系统, 普遍缺乏个性特色, 容易让消费者产生审美疲劳, 钓鱼、吃饭、打牌等传统休闲农业已经到了发展瓶颈, 行业竞争加剧, 不利于新产业健康发展^[3]。

1.2 新业态叠加, 但专利、商标易被模仿

农业业态是指多元要素融合而成的不同农产品(服务)、农业经营方式和农业经营组织形式。由于休闲农业资源要素的多元性和体验方式的多样性, 近年来不同方式的资源融合, 不仅催生出服务型、创新型、社会化和工厂化等多种休闲农业新业态, 还出现多种业态在休闲农业场景叠加的特点, 云休闲+农村电商的模式成为典型, 新业态规模也快速增长。以农村电商为例, 据《中国数字乡村发展报告(2022年)》数据, 截至2022年底, 全国所有县城城区实现5G网络覆盖, 快递进村比例超过80%, 全国农村网络零售交易额达2.17万亿元, 同比增长3.6%。在农村电商发展浪潮不可遏止的同时, 也产生了传统销售模式下不曾出现的新问题。电子商务往往涉及销售以知识产权使用许可为基础的产品和服务, 然而, 由于农产品外观差异小、区域内品质趋同、生产销售不同步等特点,

电商中体现产品价值的专利组合和商标, 在新业态的农村电商中很难得到体现又很容易被模仿, 极易出现侵权案件。以地理标志为例, 农产品地理标志能够带动区域经济高质量发展, 提高农民收益, 是区域内农民增收的重要产业^[4]。但如果无法实现溯源, 极容易遭遇仿冒和盗版。低端劣质的农产品经过包装, 通过电商渠道上线销售, 以假乱真, 获取非法利益。

1.3 新模式频出, 产权保护难度加大

高质量发展背景下, 先产量后质量的传统农业生产导向已经发生重大转变, 高颜值、好味道、有营养及大小适中成为消费者选购农产品的优先序。加上信息、生命科学、医学等学科交叉融合, 使能参与、可追溯、个性化定制和订单农业等新的生产模式成为可能, 又与休闲农业有机融合, 为单一休闲农业发展注入了新的动能, 涌现出以生态农业为底色, 充分利用动植物生长生活互补的相关特性, 形成农业内部紧密协作、循环发展的生产经营模式的传统农业迭代型休闲农业; 以农业互联网、物联网等现代技术为手段, 私人定制、订单农业、开心农场、会展农业、农业众筹和共享农庄等全新的产业领域和产业形态的创新新业态叠加型休闲农业; 以及以产业园、科技园、创业园、田园综合体、美丽乡村、农业特色小镇和特色田园乡村等为平台的, 集农业生产、特色农产品加工、休闲观光、文化传承和健康养生于一体、生产生活生态有机结合的多功能复合型休闲农业等, 为休闲农业高质量发展提供了新路径。这些跨界融合不仅衍生出许多新型专利, 创造了更大的知识产权空间, 同时跨领域的专利也让知识产权保护难度加大。

2 休闲农业领域知识产权

2.1 内涵

关于农业知识产权的研究已有很多。从其内涵和范围看, 农业知识产权除了包括专利权、商标权、著作权等传统知识产权内容外, 还有其特有的内容, 即涉农专利权、涉农商标权、涉农著作权, 也包括特有的地理标志、生物遗传资源、植物新品种权等内容^[5]。也有不少研究人员从权益产生过程对其界定, 倪源等^[6]认为, 农业知识产权是基于涉农智力创造成果依法产生的权利, 具有促进农业发展的价值。曹亮^[7]认为, 知识产权制度的制定应当融合社会整体利益和个体具体利益, 既要有助于行业整体良性竞争秩序的维持, 也要利于消费者和个体经营者利益的最大化实现。虽然其自身公-私权属性两个方面的竞合使其外部利益失衡进一步加剧^[8]。冯冬冬^[9]研究表明, 加强农业知识产权的创造、运用和保护能有效促进我国农业科技自主创新能力和核心竞争力, 推进我国乡村振兴建设。

总体看,农业知识产权研究主要集中在法理和贸易等领域,而对农业新业态新领域蓬勃发展而产生的知识产权新问题,关注度远低于植物新品种权的保护。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出,要“跟踪新技术、新业态、新模式发展创新”“进一步完善商业模式知识产权保护、商业秘密保护、实用艺术品外观设计专利保护等相关法律法规”。主要强调加强互联网、电子商务、大数据等领域知识产权保护规则研究,农业新业态新领域知识产权保护未得到充分重视,研究基础薄弱,保护工作相对滞后,尤其是与乡村振兴、农民增收、农业高质量发展直接相关的休闲农业领域知识产权。

2.2 农业新业态知识产权主体与客体

知识产权主体是知识产权的权利所有人,包括著作权人、专利权人、商标权人等。农业传统知识产权即为植物新品种、地理标志和种质资源等,由于其专业性强、技术门槛高、成果转化率低等特点,专利所有人往往为原始主体,即知识产权的发明人,继授主体较少,仅有部分下游企业通过购买品种权或者授权等方式成为权利所有人。而农业自身存在较强社会属性和公共属性,农业科技创新在我国大多是公共财政投入支持,造成农业知识产权的公权和私权交织。休闲农业与传统农业相比,非农基础的从业主体占比较高,创新主体往往为新型经营主体,不是“科学家”身份,既没有长期的农业科研基础,其创新也较少获得财政投入背景。事实上,当前我国针对休闲农业经营主体技术创新、研发能力等方面的引导存在较大空白,休闲农业综合技术效率、规模效率和纯技术效率等指标往往因为经营主体认定等级的提升而降低^[10]。

知识产权客体是指人们在科学、技术、文化等知识形态领域中所创造的知识产品,是民法意义上的民事权利客体,包括专利权、著作权和商标权等。随着经济全球化与数字革命的深化,大数据、人工智能等新技术形成,加速推动新领域新业态的深度发展,产业化应用的广泛推进,使知识产权制度受到结构性的挑战^[11]。与农业传统知识产权相比,农业新业态新领域的创新往往是借鉴其他产业的思路和理念,如工业设计理念在农业领域的应用,其客体不是常规的植物新品种权等,而是出现了许多围绕实用技术集成、景观配置和外观设计等方面的专利。具体而言,在传统农业生产中,农户可选择的作物品种较多,各类知识产权客体处于同一领域的开放竞争状态;而与传统农业知识产权客体呈现低值、易获取等特点不同,农业新业态新领域知识产权客体可能是某一个新型经营主体生存和发展的关键,如独一无二的观赏植物、特异果型的果实、创意造型包装、地域色彩浓厚的农耕风

俗表演等可以通过现有知识产权制度保护的客体,也可能是新出现的商业模式、技术模式、活动模式和展示模式等。总体来看,农业新业态新领域的知识产权技术来源和竞争都跨领域,有较强排他性。

2.3 农业新业态新领域知识产权保护瓶颈

2.3.1 制度创设缺乏可借鉴的国际经验

与其他发展中国家类似,我国知识产权制度是舶来品,在过去一段时间发挥了重要作用。但面对新业态新领域最前沿知识产权保护新需求,我国已无国外相关经验借鉴,需要针对本土化新业态新领域新技术发展态势,制定相应保护措施,逐步建立适应新时代的知识产权保护体系。尤其是国际化一体化格局的不断深化,国际农产品贸易和区域经济合作更加需要科学技术作为支撑,知识产权在国际竞争中的地位越来越突出,配套提出区域经济一体化的知识产权制度,并以此为契机引领相关国际知识产权规则的制定,在新兴领域知识产权国际规则制定中发出更多中国声音,提出更多中国方案,贡献更多中国智慧^[12]。

2.3.2 制度执行缺少针对性的保护手段

我国正处于大众创业、万众创新的新时代,传统的技术、概念、模式正不断发生颠覆性改变。侵害创新成果的行为更具技术性、隐蔽性和复杂化,保护创新成果的手段、思路、方法和理论也需要随之变革。尤其是农业新业态新领域的创新成果融创意与创新一体,以用户体验参与为导向,自身迭代速度较快,易在短时间内被抄袭剽窃模仿复制,保护需求时效性强。因此,急需建立新型快速保护机制,尤其是如何快速响应及如何精确判断,加大侵权违法行为介入和惩治力度,提高侵权成本,提升市场回报,鼓励创新,避免无序竞争和产业同质低效,确保创新驱动战略的深入实施和推动农业高质量发展。

2.3.3 新型经营主体知识产权保护意识差

近年来,随着我国自主创新能力快速提升,知识产权创造数量和质量也同步提升,我国创新主体保护知识产权的意识进步较快,尤其是科技人员对知识产权的理解、应用都处于较高水平。《中国农业知识产权创造指数报告(2020年)》显示,2019年全国农业知识产权创造指数为113.00%,与2018年相比降低了10.04个百分点。虽然创造指数下降,但总体上看,我国农业知识产权密集度指数逐年提高,截至2018年底,每万名农业从业人员拥有的发明专利数为5.9件,加上植物新品种权6.1件。表明以植物新品种权为主的传统农业知识产权领域保护意识不断增强。但是从横向比较看,新业态的新型经营主体保护意识明显较差。究其原因,新业态快速发展且进入门槛越来越低,新领域的创业者越来越多,但与从事科技创新、长期与专

利打交道的农业科研人员相比,其知识产权保护意识明显较差,尤其是一家一户、自产自销自营的休闲农业经营主体,在品牌、造景、产品等方面,保护意识尤其落后,保护力度较低,无法体现品牌化与精品化,主动开展特色创意的积极性不足,所谓的创意农业也只是“复制粘贴”,最终千篇一律。

3 休闲农业知识产权保护思路

3.1 已有知识产权保护研究

董新凯^[13]研究表明,基于知识产权的法律属性、政治属性、经济属性和社会属性,我国的知识产权保护标准应当定位为“公正合理”。而这一标准在我国的推行,需要知识产权保护理念及时转变,但要真正实现这一理念,还需要多方面的努力。实际上,在农业新业态新领域的知识产权保护更为复杂,不同的业态类型因为功能定位不同,对知识产权保护的需求也存在较大差距,如服务型农业新业态主要与商业、旅游业、文化产业等交叉融合,而创新型农业新业态集中表现为现代生物技术、信息技术、航天技术等高新技术向农业领域渗透、扩散^[14]。闫文锋等^[15]在比较新业态与新商业模式后得出,新业态创新成果保护对现行的专利制度已经产生了挑战。在新领域新业态背景下,知识产权制度既要考虑激励原创性创新,也要确保持续性创新^[16]。聚焦休闲农业领域上,作为一种以生态农业为底色、以现代元素为载体、文化创意与科技创新相融合、休闲功能与生产功能结合的一种新产业新业态,其产权保护主要破解设计创意、植物新品种和实现技术等3个层级的保护难题。

3.2 解决创意设计边界不清问题

从农业新业态新领域知识产权保护链条看,最先涉及创意的保护问题。尤其是休闲农业中的景观造型,如用彩色水稻等拼出巨幅山水画的创意,就属于一种智力创造成果。但是从目前知识产权保护类型看,最接近的著作权保护,也仅著作内容本身,包括文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果,缺乏对著作权所用的材料、工艺等创意的保护。案例中,若其他经营主体通过该创意得到启发,如利用其他作物拼出其他图案,实质上已经侵犯了创意,但由于在内容上、结构上有所区别,不是原创内容的复制,就不受著作权保护。因此,针对创意的抽象性特征,要一事一议确定创意的边界,精准地将创意核心的内容纳入保护。

3.3 解决农业资源权利主体模糊问题

对农业知识产权中体量最大的植物新品种权而言,当前知识产权保护能够有效覆盖,整个知识产权保护体系完善、边界清晰。而传统经营性为主的农业科技

创新以财政投入为主,以产量、安全为目标导向形成的品种权公权私权交织,往往只聚焦生产功能,忽视其商业化利用的性状开发,一些好看不好吃、好吃不好种的品种往往不符合财政投入创新的目标,但这些没有经过审定的原始品种遗传资源、农业生产系统、农村生活风俗等农业资源在农业新业态中得到广泛应用。由于缺乏农业遗传资源权属等相关的制度,无法追溯在资源保护、传承中的贡献,权属不明、权利主体模糊,导致难以确定惠益分享对象及比例。因此,应在继续加强对物化外在载体保护的同时,加强针对性的创设管制,丰富规制手段,解决内在信息保护不充分的问题,促进各类农业资源创新、保护、传承的积极性和主动性。

3.4 解决技术更迭快于制度供给问题

在涉及传统知识产权领域,主体权益明确,知识产权申请、保护、维权机制健全,但相关知识产权成果往往形成周期长、申请花费时间多、淘汰更迭慢且时效性弱。相比之下,农业新业态新领域追求新颖性和独特性,要求技术更新快、模仿快、淘汰快,容易被抄袭。与此同时,农业新业态新领域知识产权存在所有权主体间关系复杂、核心技术保护难、跨领域侵权追责难和申诉周期长等特点。因此,在现有知识产权制度框架下,要创新制度供给机制,满足景观创意、活动创意、展示创意,以及商业、技术模式等知识产权客体保护需求,有效发挥知识产权制度激励功效。

4 休闲农业领域知识产权保护建议

4.1 掌握不同主体对知识产权的诉求

调研农业新业态新领域发展动态、创新前沿和创意成果,收集休闲农庄等各类创新主体的知识产权保护需求,梳理新型知识产权保护关键环节、难点问题和共性诉求,为明确农业新业态、新领域知识产权保护原则、保护强度、保护边界和客体范围提供依据。

4.2 精准创设新型知识产权保护制度

鉴于农业景观设计、植物配置和种养组合技术模式及商业模式等具有独创性和非公认的常规性特征,技术更新迭代较快,建议借鉴集成电路布图设计专有权(集成电路布图设计专有权既不同于版权,又不同于专利或商标,但其保护制度既具有部分版权保护的,又具有部分工业产权,特别是专利权保护的)模式和对3D打印技术创设工业设计权的思路,加强制度供给前瞻性研究,探索创设农业设计权,保护创造创意者在一定地理范围内、一定盈利周期内的复制权和商业盈利权。

4.3 加快管理方式创新

出台农业新业态新领域知识产权保护临时方案,

将“互联网+”引入新业态新领域知识产权保护,创新知识产权保护工作机制,发挥大数据、人工智能等信息技术在知识产权侵权假冒在线识别、实时监测、源头追溯中的作用,提升保护和打击侵权假冒行为的效率、力度及精准度。同时可以对新业态的农业知识产权进行分类,并开展知识产权的价值评估,促进农业新业态新领域的知识产权有偿共享,提高知识产权的利用率和降低知识产权的侵权案件发生率。

4.4 建立多方参与的知识产权保护平台

探索由农业知识产权管理部门会同创新成果的创造者、传播者和使用者,创建利益相关方知识产权保护共商共治的工作平台,集聚相关农业企业、园区、村镇、科研院校和用户等参与商议知识产权管理与保护,探索建立政府指导监督+行业自律保护的知识产权保护模式,从源头维护业内的公平竞争和正当利益,形成政府指导监督下,行业内约束自律、规范运行、高效运转的机制,避免侵权主体泛化,解决法律诉讼周期长、维权成本高昂等问题。

5 结束语

高质量发展背景下,休闲农业新业态新领域打破传统单一的发展模式,交叉融合多种学科与产业。因此,知识产权保护的发展必然存在复杂性,无论是创意设计、资源权利主体还是技术更迭等方面都存在较大问题。需要在充分了解不同主体知识产权应用与保护诉求的基础上,精准创设新型知识产权制度、加快管理方式创新、搭建多元参与平台,进一步加强休闲农业经营主体自身的知识产权保护意识,促进休闲农业新业态新领域高质高效发展。

参考文献

- [1] 黄祖辉,宋文豪,成威松,等. 休闲农业与乡村旅游发展促进农民增收了吗:来自准自然实验的证据[J]. 经济地理, 2022, 42(5): 213-222.
HUANG Zuhui, SONG Wenhao, CHENG Weisong, et al. Has the development of leisure agriculture and rural tourism promoted the increase of farmers' income: an evidence from Quasi-natural experiment [J]. Economic Geography, 2022, 42(5): 213-222.
- [2] 魏玲丽. 乡村振兴视域下提升休闲农业价值研究[J]. 价格理论与实践, 2023(5): 164-168.
WEI Lingli. Research on enhancing the value of leisure agriculture under the perspective of rural revitalization[J]. Price Theory and Practice, 2023(5): 164-168.
- [3] 王裕光. 乡村特色休闲农业与旅游融合发展探索[J]. 农业经济, 2021(11): 26-27.
- [4] 张术麟. 农业知识产权与乡村产业振兴[J]. 贵州民族研究, 2020, 41(1): 34-38.
ZHANG Shulin. Agricultural intellectual property and rural industry revitalization[J]. Guizhou Ethnic Studies, 2019, 41(1): 34-38.
- [5] 房宇. 乡村振兴战略下的农业知识产权保护和法律问题研究[J]. 农业经济, 2023(6): 25-27.
- [6] 倪源,王仁文,高亮. 绿色发展背景下农业知识产权政策过程及导向[J]. 科技管理研究, 2022, 42(3): 154-159.
NI Yuan, WANG Renwen, GAO Liang. Process and orientation of agricultural intellectual property policy based on green development [J]. Science and Technology Management Research, 2022, 42(3): 154-159.
- [7] 曹亮. 农业知识产权保护中的利益平衡问题研究[J]. 农业经济, 2018(9): 114-115.
- [8] 李玲玲,李长健. 农业知识产权制度中利益冲突的识别与衡平[J]. 科技管理研究, 2021, 41(4): 149-157.
LI Lingling, LI Changjian. Identification and balance of conflicts in agricultural intellectual property interest[J]. Science and Technology Management Research, 2021, 41(4): 149-157.
- [9] 冯冬冬. 乡村振兴背景下农业知识产权软法保护[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2022, 22(2): 120-129.
FENG Dongdong. Research on soft law protection of agricultural intellectual property rights under rural revitalization[J]. Journal of Northwest A & F University (Social Science Edition), 2022, 22(2): 120-129.
- [10] 李凡凡,孙洪武. 认定等级差异视角下休闲农业经营主体效率分析:以南京市休闲农业经营主体为例[J]. 中国农业资源与区划, 2021, 42(6): 225-232.
LI Fanfan, SUN Hongwu. Analysis of the efficiency of leisure agricultural businesses from the perspective of different recognition levels: taking Nanjing leisure agricultural businesses as an example[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regionalization, 2021, 42(6): 225-232.
- [11] 资琳. 数字时代知识产权与新兴权利的法理论证:“知识产权与相关权利的法理”学术研讨会暨“法理研究行动计划”第八次例会述评[J]. 法制与社会发展, 2019, 25(5): 207-224.
ZI Lin. Fali argument on intellectual property right and rising rights in the digital age: a review of the seminar on the "fali in intellectual property right and related rights" and the eighth regular meeting of "the action plan for fali research"[J]. Law and Social Development, 2019, 25(5): 207-224.
- [12] 徐梦梦. 国际区域经济合作中的农业知识产权法律探析[J]. 农业技术经济, 2022(2): 145.
- [13] 董新凯. 论知识产权保护的“公正合理”标准[J]. 学术界, 2023(4): 89-103.
- [14] 陈慈,陈俊红,龚晶,等. 农业新产业新业态的特征、类型与作用[J]. 农业经济, 2018(1): 3-5.
- [15] 闫文锋,苏丹. 试论新业态对专利制度的挑战[J]. 知识产权, 2018(5): 83-88.
- [16] 祝雅柠. 论新领域新业态背景下知识产权保护对象的理性扩张:基于知识社会理论的反思[J]. 华中科技大学学报(社会科学版), 2021, 35(6): 87-96.
ZHU Yaning. On the rational expansion of the object of intellectual property protection under the background of new fields and new business models: based on the reflection of the theory of learning society [J]. Journal of Huazhong University of Science and Technology (Social Science Edition), 2021, 35(6): 87-96.